

주의 요구

1. 제 목 : 건강검진 목적의 공가 사용 부적정
2. 소관부점 : 인재경영실
3. 내 용 :

가. 업무개요

인재경영실은 「업무분장세칙」 제8조에 따라 급여·후생 업무를 수행하고 있으며, 「산업안전보건법」 제129조 및 「복지규정」 제4조1)에 따라 임직원의 건강검진 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「취업규칙」 제22조에 따르면 직원이 휴가를 사용하고자 하는 경우에는 휴가신청서를 제출하고 허가권자의 허가를 받아야 한다고 되어 있고, 「휴가세칙」 제2조에 따라 휴가는 법정휴가, 청원휴가, 인병휴가, 공가 및 특별휴가로 구분하며, 같은 세칙 제6조에 따르면 직원의 공가는 「산업안전보건법」 제129조에 따른 건강진단 또는 「국민건강보험법」 제52조에

1) 「산업안전보건법」 제129조 제1항에 따르면 사업주는 상시 사용하는 근로자의 건강관리를 위하여 건강진단을 실시하여야 한다고 되어 있고, 「복지규정」 제4조에 따르면 직원에 대한 건강진단은 공사 부담으로 직원이 선택하여 매년 1회 또는 격년 1회 실시하고 그 결과에 따라 건강유지에 필요한 조치를 취하여야 한다고 되어 있음

따른 건강검진을 받을 때 등 각 호2)의 기준에 따라 필요 기간을 허가할 수 있도록 되어 있다.

따라서, 「휴가세칙」 제6조 제7호의 사유로 건강검진을 위해 공가를 신청하여 결재권자의 허가를 받은 직원은 허가받은 목적에 맞게 공가를 사용하여야 하며, 부득이한 사정으로 허가받은 목적에 맞게 공가를 사용하지 못하게 되는 경우 공가를 취소 처리하는 등의 적절한 조치를 취하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2019. 1. 1.~2021. 12. 31. 기간 동안 「휴가세칙」 제6조 제7호에 따른 공가를 신청하여 허가받은 직원에 대하여 해당 검진기관에서 통보 받은 실제 검진일과 공가 사용일을 비교·점검한 결과

[표 9]와 같이 ○○○ 등 3명이 공가 사용일과 실제 건강검진 검진일이 불일치한 것으로 확인되었으며, 특히 ◎◎◎은 2021. △. △.자 건강검진 목적으로 공가를 허가받았으나 실제 건강검진은 실시하지 않는 등 공가를 부적정하게 사용한 것으로 드러났다.

-
- 2) 1. 병역의무 수행(징병검사, 예비군훈련 등)을 위해 필요할 때
2. 업무에 관련하여 법원 등에 소환될 때
3. 법률의 규정에 따라 투표에 참가하거나 그 밖에 업무를 수행할 때
4. 천재지변, 화재, 수재, 교통차단, 그 밖에 재해의 사유로 출근이 불가능할 때
5. 전근 발령을 받았을 때
6. (2011.11.30. 본호삭제)
7. 「산업안전보건법」 제129조에 따른 건강진단 또는 「국민건강보험법」 제52조에 따른 건강검진을 받을 때
8. 「혈액관리법」에 따라 헌혈에 참가할 때

[표 9] 공가 사용 부적정 현황(공가 사용일 順)

성명	직급	직위	당시 소속	공가 사용일	실제검진일 (검진기관)	현 소속
----	----	----	-------	--------	-----------------	------

“기재 생략”

[관련자 의견] ○○○ 등 3명은 감사결과를 수용하였으며, 향후 동일한 사례가 발생되지 않도록 하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

사장은 건강검진 목적의 공가를 신청한 후 허가받은 날짜에 검진을 실시하지 않는 등 공가를 부적정하게 사용한 ○○○ 등 3명에게 주의를 촉구하시기 바랍니다. (주의)

< 관련자 >

당시 소속	직급	직위	성명	현 소속
-------	----	----	----	------

“기재 생략”

